

0000433-41.2018.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Felipe de Jesus Correa

Juiz de Direito: Dr. Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

Matheus Felipe de Jesus Correa foi denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, fato ocorrido em 23 de abril de 2018.

A denúncia ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

0000433-41.2018.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000433-41.2018.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Felipe de Jesus Correa

Juiz de Direito: Dr. Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

Matheus Felipe de Jesus Correa foi denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, fato ocorrido em 23 de abril de 2018.

A denúncia ainda foi recebida em 13 de junho de 2018.

Em 08 de janeiro de 2018 o réu foi condenado como incurso no artigo 28 da Lei

11.343/06 à prestação de serviços à comunidade pelo período de cinco meses, decisão que transitou em julgado em 04 de junho de 2019.

Ocorre que o sentenciado não foi localizado para iniciar o cumprimento da medida perante a Central de Penas e Medidas Alternativas e, em 21 de julho de 2020, foi preso por outro Juízo, permanecendo recluso até 01 de março de 2021.

Mesmo em liberdade, não pode iniciar o cumprimento da pena, vez que o advento da pandemia de Covid-19 interrompeu os atendimentos na Central de Penas e Medidas Alternativas, situação que permanece até a presente data.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público requereu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

DECIDO.

O artigo 30 da Lei 11.343/06 estabeleceu o prazo de 02(dois) anos para imposição e a execução das penas no crime de uso de entorpecente.

Assim, como bem trazido pelo douto Promotor de Justiça, mesmo desconsiderando o período em que o sentenciado permaneceu recluso, quando a prescrição não é computada, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois desde a data do fato já se passaram mais de dois anos.

Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime imputado ao sentenciado, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe.

Intime-se.

Bauru, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA